

Le diverse tipologie di contratti di lavoro: caratteristiche e utilizzi v2

Da quello a tempo indeterminato a quello accessorio, passando per quello a tempo determinato, per quello in somministrazione e per tutte le altre tipologie di contratto di lavoro. Ecco quando vanno usati in base alle loro caratteristiche

Il contratto di lavoro

è una tipologia di contratto che serve a costituire un rapporto di lavoro e regolare l'attività lavorativa. Si stipula tra un datore di lavoro e un prestatore di lavoro.

Può essere di più tipi, anzitutto in base alla sua durata: principalmente a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Qualsiasi contratto di lavoro regola le prestazioni che il lavoratore deve svolgere nei confronti del datore di lavoro e viceversa. E in ciascun contratto di lavoro il principale (ma non unico) obbligo del lavoratore è svolgere l'attività assegnatagli dal datore di lavoro, mentre il principale (ma non unico) obbligo del datore di lavoro è pagare al lavoratore la retribuzione concordata.

La durata di questi obblighi il primo elemento che distingue i vari contratti di lavoro: in un contratto di lavoro a tempo indeterminato questi obblighi non hanno una scadenza prefissata, in tutti gli altri contratti è invece prevista una scadenza precisa.

A metà strada tra il contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo determinato vi sono numerose altre tipologie di contratto di lavoro, che per le loro caratteristiche in alcuni casi sono implicitamente a scadenza, mentre in altri casi possono essere a tempo indeterminato oppure determinato. Di seguito le principali tipologie di contratto di lavoro. Conoscere le caratteristiche di ognuno di essi permette di scegliere quello consono a qualsiasi situazione lavorativa.

Ad esempio:

- Il contratto di lavoro a tempo indeterminato
- Il contratto di lavoro a tempo determinato
- Il contratto di lavoro in somministrazione
- Il contratto di lavoro a chiamata
- Il contratto di lavoro a progetto
- Il contratto di lavoro accessorio
- Il contratto di lavoro in apprendistato
- Il contratto di lavoro in tirocinio formativo e di orientamento
- Il lavoro part-time

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato

Come dice il nome, questo contratto non prevede una scadenza per la cessazione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Si tratta quindi, tendenzialmente, di un contratto 'infinito' che dura fino a quando una delle due parti non decide, nei casi e nei modi consentiti dalla legge, di porvi termine.

Le leggi fondamentali che regolano il contratto di lavoro a tempo indeterminato sono due:

il cosiddetto Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) ed il Jobs Act (legge n. 183 del 10 dicembre 2014).

Entrambi le leggi consentono al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro e licenziare il lavoratore solo in caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Lo Statuto dei lavoratori prevede però che il lavoratore licenziato fuori dai casi consentiti dalla legge debba essere reintegrato nel suo posto di lavoro (a meno che non scelga lui di farsi risarcire e cercare lavoro altrove); il Jobs Act prevede invece che chi sia stato licenziato anche se non doveva esserlo possa ottenere soltanto un indennizzo (tanto più alto quanto maggiore era l'anzianità di servizio) ma non la reintegrazione nel posto di lavoro da cui è stato allontanato.

Un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere regolato solo da una delle due leggi sopra citate, non da tutte e due insieme. Ricadono sotto lo Statuto dei lavoratori tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati prima del 7 marzo 2015 e sotto il Jobs Act tutti quelli stipulati a partire da quel giorno. Questo significa che un lavoratore a tempo indeterminato licenziato senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo può riavere il suo vecchio posto di lavoro (ma può scegliere invece di farsi dare un indennizzo e cercare un altro posto di lavoro) solo se è stato assunto prima del 7 marzo 2015. Se invece è stato assunto da quel giorno in poi può soltanto ottenere il risarcimento del danno.

Il contratto di lavoro a tempo determinato

Anche in questo caso il nome indica già la caratteristica principale:

il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto con una scadenza prefissata.

Questa scadenza deve essere indicata fin dall'origine e proprio per questo motivo questo tipo di contratto deve essere stipulato in forma scritta (almeno che la durata del rapporto di lavoro sia inferiore ai 12 giorni).

Il contratto di lavoro a tempo determinato non può durare più di 12 mesi, prorogabili fino a 24. Può essere prorogato fino a un massimo di 4 volte, mentre è in corso, o rinnovato, quando è scaduto. Una o più proroghe non escludono la possibilità di rinnovo, il rinnovo è possibile a prescindere dal fatto che vi siano state proroghe oppure no. In caso di rinnovo, o di proroga per oltre 12 mesi, occorre indicare la causa che giustifica rinnovo o proroga.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato vs. tempo determinato

La legge fissa un tetto al numero di lavoratori a tempo determinato che si possono assumere, in proporzione al numero di lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di:

- prosecuzione dell'attività lavorativa per un certo periodo oltre la scadenza;
- prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la quarta proroga;

- rinnovo del contratto in tempi più stretti di quelli imposti dalla legge.

Lavoratori interinali

Accanto al lavoratore e al datore di lavoro c'è una terza parte, le agenzie per il lavoro autorizzate dall'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore svolge la sua attività per il datore di lavoro ma è a carico dell'agenzia per il lavoro, che lo 'affitta' al datore di lavoro e riceve da quest'ultimo quanto serve per coprire la retribuzione ed i versamenti contributivi del lavoratore stesso.

Il contratto può essere a tempo indeterminato oppure determinato e deve avere forma scritta, altrimenti il lavoratore viene considerato assunto direttamente dal datore di lavoro a tempo indeterminato. In caso di tempo determinato, il rapporto di lavoro non può durare più di 36 mesi. Sono possibili fino a 5 proroghe, dopo scatta per legge la conversione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Contratto di somministrazione

Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato e serve a coprire particolari esigenze, temporanee, del datore di lavoro

. Ciascun lavoratore può svolgere lavoro con questo contratto per un massimo di 400 giorni in 3 anni solari (fanno eccezione turismo, spettacolo e pubblici servizi), se supera questo limite viene considerato assunto a tempo indeterminato.

Il contratto deve avere forma scritta e indicare:

- durata del rapporto di lavoro;
- luogo e modalità di svolgimento del lavoro;
- disponibilità richiesta al lavoratore e modalità di preavviso per la chiamata;
- trattamento economico -normativo ed eventuale indennità di disponibilità;
- modalità di rilevazione dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore;
- causale che giustifica il ricorso al lavoro a chiamata e (eventualmente) lavoratori under 24 e/o over 55.

Il contratto di lavoro accessorio

Regola le cosiddette prestazioni occasionali ed è stato parzialmente reintrodotta dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 dopo il referendum che nello stesso anno aveva decretato l'abolizione integrale dei voucher.

Ogni lavoratore può svolgere nel corso dell'anno solare attività di lavoro accessorio fino a un valore massimo complessivo di 5.000 euro e non può svolgere attività di lavoro accessorio per uno stesso datore di lavoro oltre il limite dei 2.500 euro. Un datore di lavoro può ricorrere allo stesso lavoratore

CONTATTO DI LAVORO IN APPRENDISTATO

Il contratto di lavoro in tirocinio formativo e di orientamento Il contratto in tirocinio formativo rivolto a

chi ha terminato gli studi da meno di un anno e va quindi distinto dallo stage curriculare che prevede lo svolgimento di un'attività lavorativa come parte del ciclo di studi che si sta ancora svolgendo. Può essere utilizzato anche da:

- inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità;
- persone disabili o svantaggiate,
- richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
- extracomunitari che rientrano in quote di ingresso;